

1500491-44.2019.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO EDUARDO ZERBINATO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado LEANDRO EDUARDO ZERBINATO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade Policial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500491-44.2019.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-44.2019.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO EDUARDO ZERBINATO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Tratam estes autos de infração penal atribuída ao investigado LEANDRO EDUARDO ZERBINATO, conforme narrativa feita nos autos pela D. Autoridade Policial, por meio

dos documentos remetidos a Juízo.

A decisão de fls. 171/174 desclassificou a infração cometida para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, cuja prescrição ocorre em 02 anos (art. 30 da LD).

O investigado, na data dos fatos, era menor de 21 anos (fls.18/19), o que impõe a diminuição do tempo de prescrição pela metade (art. 115 do CP). Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2020 (fl. 115) e já se passou mais de 01 ano desta data sem ser proferida sentença de mérito, vislumbra-se, deste modo, nos autos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LEANDRO EDUARDO ZERBINATO, com fundamento no art. 107, IV c/c o art. 115 do Código Penal, c/c o art. 30 da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, certificada a regularidade formal do laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo (art. 50-A da LD). Em caso de laudo toxicológico juntado aos autos, fica dispensada a manutenção da amostra referida. Oficie-se nos termos do art. 50, §§3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006 (LD).

Para o defensor nomeado nos autos, arbitro os honorários na proporção dos atos processuais praticados. Expeça-se certidão.

Além disso, intime-se o acusado no endereço mencionado às fls. 184/185 para realizar o levantamento do dinheiro apreendido nos autos, no prazo de 10 dias, expedindo-se o necessário.

P.I.C., como de praxe, arquivando-se os autos oportunamente.

Catanduva, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA